

厘清“众包”边界，不能让数字时代的劳动者流汗又流泪

关联材料见第 3 页

回想材料

- 外卖骑手王福民送餐途中车祸骨折，在申请工伤认定和劳动仲裁时遭遇多方推诿。
- 其注册协议被界定为众包合作，且发薪与投保企业在半年内经历了数次转包更换。
- 日常运营中平台算法系统享有路线派单与考核罚款实权，但出事后却在责任面前隐身。

思考问题

1. 为什么平时掌控精准派单的平台，在劳动者受伤维权时能够轻易隐身？

2. 多层外包和众包协议在降低企业运营成本的同时，给普通劳动者带来了怎样的制度困境？

3. 在新就业形态蓬勃发展的今天，如何才能穿透算法迷雾，筑牢劳动者权益保障的底线？

厘清“众包”边界，不能让数字时代的劳动者流汗又流泪 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易只简单指责平台贪婪冷血或将问题归咎于外包纠纷；教学应引导学生穿透表面现象，辩证分析数字用工模式的商业合理性与劳动关系去实质化带来的法律责任空白。

算法掌控着实质性的管理与奖惩权限，平台就不能在事故责任面前选择性隐身。

材料中的细节：平台系统实时监测骑手路线并直接决定派单量与超时扣款，具备强有力的用工支配权。

可以怎样理解：权责应当完全对等，既然企业享受了算法精细管理带来的红利，就必须承担对应的劳动安全保障义务。

灵活用工模式可以创新组织形式，但绝不能沦为规避法定用工责任的防火墙。

材料中的细节：通过多层转包将劳动关系切割为众包居间，导致骑手在骨折重伤后连用工主体都难以查实。

可以怎样理解：层层转包如果只分包利润而转嫁风险，就会让处于弱势的劳动者独自承担所有不确定性。

构建适应新业态的穿透式保障机制，是维护数字时代劳动者基本尊严的关键所在。

材料中的细节：司法审判与人社部门正在推动事实劳动关系认定与新就业形态职业伤害保障试点。

可以怎样理解：必须跳出传统劳动关系的死板框架，依实质管理行为确定兜底责任，给奔跑在街头的骑手稳固的托底。

健康良性的平台经济生态，应当让商业效率与人道关怀实现真正的双向平衡。

材料中的细节：外卖行业的高效运转依托数百万劳动者的辛勤付出，不能将人力单纯视作冷冰冰的数字代码。

可以怎样理解：只有把劳动者的安危冷暖放在心上，企业才能赢得持久的社会尊重与良性发展的空间。

剖析“算法管理实权”与“法律关系虚置”的矛盾

在这起事件中，最突出的矛盾在于平台对劳动者的实质控制与形式合同之间的巨大落差。王福民在路上飞奔，每一分钟都受制于算法倒计时，超时会被系统扣款，路线由系统规划；但一旦发生事故，合同却将他定性为松散独立的众包主体。这种权利与义务的割裂，正是新就业形态下权益保护的最大痛点。破解这一困局，不能停留在字面合同的字句游戏，而必须依实质管理原则穿透算法表象，明确平台的法定兜底责任。

厘清“众包”边界，不能让数字时代的劳动者流汗又流泪 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

面对外卖骑手车祸后陷入“找老板”的维权困境，最引人深思的是算法管理与法律责任之间的严重割裂。新就业形态可以有灵活多样的用工机制，但绝不能让穿透式的算法控制变成企业转嫁责任的隐身衣。

一方面，算法既然掌握着对劳动者的实质指挥与奖惩，平台就不能在安全责任面前选择性隐身。从路线规划到接单限时，平台算法时刻主导着骑手的劳动过程；然而一旦发生意外，平台却往往退居幕后，将矛盾推给层层转包的合作公司。权责应当对等，享受了数字高效管控的红利，就必须承担起守护劳动者生命安全的基本义务。

另一方面，灵活用工可以降低企业的组织运营成本，但绝不能演变成转嫁事故风险的防火墙。通过多重外包协议将劳动关系去实质化，表面上合规，实际上却让受伤骑手陷入找不到责任主体的死胡同。数字经济的健康发展，必须建立在对基层劳动者的坚实保障之上，推行穿透式监管，压实各方责任，才能真正让奔跑在街头的人跑得安心、走得踏实。

技术应当温暖人间，而不是成为冷漠推诿的遮羞布。厘清众包用工的责任边界，为每一位辛勤打拼的劳动者撑起制度的保护伞，既是法治社会的应有之义，也是平台经济走得长远的根本基石。

全文主线

全篇采用“破题亮明算法控制与责任割裂判断 → 主体一论述算法实权必须对应安全责任 → 主体二论述多层外包不能转嫁风险需穿透监管 → 结尾对仗升华技术向善与制度兜底”的双主体结构。

教学拆解

- 【开头破题】立足现象直击矛盾核心 迅速抓住“平时算法掌控、出事平台隐身”的强烈反差，立论鲜明，直接点出技术不应成为免责工具的核心主旨。
- 【主体一论述】结合算法控制谈权责对等 加粗首句亮明分论点，结合路线派单与超时罚款等具体管理细节，深刻论述权责必须对等的法理逻辑。
- 【主体二论述】结合多层外包谈穿透监管 从商业灵活性与社会责任的平衡切入，指出不能把风险单向推给弱势骑手，呼吁以穿透式监管打破制度死结。
- 【结尾收束】价值升华呼应主线 以“技术应当温暖人间”有力收束，短句铿锵，将法理探讨上升至人本关怀与社会发展基石的高远立意。

走出名利的狭隘标尺，让平凡的坚守获得平等的敬意

关联材料见第 5 页

回想材料

- 西南政法大学2023届本科毕业生龚宝冬回到家乡担任普通网格员，在防汛一线组织群众转移时牺牲。
- 网络上曾出现关于“县城网格员究竟算不算西政精英”的功利性质疑。
- 西政校长林维在万人新生开学典礼上郑重回答“是的”，盛赞其把身边的百姓当作天下。

思考问题

1. 为什么名校毕业生到基层当网格员，会引发部分人“大材小用”或“算不算精英”的议论？

2. 西政校长在开学典礼上那句掷地有声的“是的”，究竟在肯定什么样的大学精神？

3. 在当今多元社会中，我们该如何跳出世俗名利的单一评价标尺，去理解普通劳动的崇高价值？

走出名利的狭隘标尺，让平凡的坚守获得平等的敬意 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易只停留在悲情歌颂或空洞表扬上；教学应引导学生深入辨析“精英”概念的内涵演变，从优绩主义反思、青年人生价值与扎根基层的奉献维度展开有力论证。

真正的杰出在于对社会的真实贡献与奉献，而非取决于外部头衔的光鲜与否。

材料中的细节：龚宝冬在基层一线排查险情、守护邻里，危难关头用年轻生命托举了人民群众的安全。

可以怎样理解：职业本无高低之别，在平凡的岗位上做到极致并承担起生死重托，展现了最高尚的人格力量。

大学不仅要培养仰望星空的学者领袖，更应为脚踏实地的基层守望者感到自豪。

材料中的细节：西政校长在新生典礼上将基层殉职校友列为典范，明确指出身边的居民就是天下。

可以怎样理解：办学宗旨的崇高不在于校友聚拢了多少财富，而在于能否培育出胸怀大爱、甘于奉献的社会栋梁。

破除唯学历、唯收入的狭隘成功学，是青年一代确立精神坐标的必修课。

材料中的细节：面对部分网友的精英偏见，公众普遍对网格员的英勇牺牲致以由衷敬意与赞誉。

可以怎样理解：只有打破单一赛道的内卷焦虑，尊重每一种脚踏实地的奉献，年轻人的未来才能更加广阔从容。

基层是一切公共治理的根基，需要并值得优秀青年倾注专业智慧与热忱青春。

材料中的细节：基层治理面临大量复杂的社情民意与应急考验，高素质法治人才在其中大有可为。

可以怎样理解：把书本所学化作服务社区的具体行动，是对教育价值最生动、最接地气的实践诠释。

重构“精英”内涵：从世俗标签到责任担当

社会的刻板偏见常常把法学院的精英画地为牢在红圈律所或跨国大厦，仿佛不穿笔挺西装就不算学有所成。但龚宝冬的故事彻底打破了这种狭隘想象。他在防汛一线顶风冒雨护送群众，用25岁的生命践行了守护一方的誓言。西政校长的“是的”，正是对世俗名利标尺的有力纠偏。能够将一己之长奉献给脚下的土地，把百姓的安危冷暖时刻装在心里，这才是真正顶天立地的时代精英。

走出名利的狭隘标尺，让平凡的坚守获得平等的敬意 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

听到西政校长在开学典礼上郑重宣告基层网格员校友是真正的精英，我深受震撼。这句话打破了唯世俗名利的狭隘偏见，彰显了大学精神最深沉的底色：杰出的标准不在于职位有多光鲜，而在于肩头扛起了多少真实的担当。

一方面，真正的精英品格，从来都根植于对社会的具体奉献，而非取决于浮华的外在标签。放弃大城市的繁华回到县城，扎根网格排查隐患、调解纠纷，在山体崩塌的危急关头把生的希望留给群众，龚宝冬用生命诠释了奉献的真谛。衡量一个人是否优秀，绝不仅看他获得了多高薪水，更要看他在自己的岗位上为他人带来了多少安宁与托举。

另一方面，大学教育的崇高追求，在于培育脚踏实地的守望者，让青春在基层一线绽放光彩。校长那句有力的“是的”，向万千学子传递了清晰的价值导向：身边的居民就是天下，守护一方百姓同样是无比崇高的使命。走出功利化的优绩主义枷锁，让默默奉献的劳动者获得应有的尊严与荣光，整个社会才能葆有持久前行的温情与力量。

平沙无言，走过方知其广阔；微光成炬，汇聚方见其璀璨。龚宝冬的选择启示我们，不被虚名所惑，在属于自己的土地上认真耕耘、全力担当，每一种平凡而坚韧的人生，都是对青春最响亮的回答。

全文主线

全篇采用“破题引用校长发问直击精英内涵 → 主体一论述真实奉献打破浮华标签 → 主体二论述大学育人回归基层担当与价值重塑 → 结尾对仗收束升华青年人生定力”的双主体结构。

教学拆解

【开头破题】借助校长答问点明价值主线 直接引用开学典礼上震撼人心的回答，迅速摆脱常规说教，确立以责任担当重估杰出标准的论题主旨。

【主体一论述】结合救灾壮举重塑精英品格 首句加粗亮明观点，将年轻网格员日常走访与舍己救人的真实行动相融，有力驳斥了唯收入、唯光鲜的功利评价。

【主体二论述】立足育人使命剖析社会导向 首句加粗亮明观点，从校长的价值肯定延伸到教育使命与优绩主义反思，逻辑逐层递进，发人深省。

【结尾收束】化用微光意象收束全文 以微光成炬为喻，呼应开头，引导青年学生在脚踏实地的奋斗中寻找生命坚守的意义，富有语言美感。

把“紧日子”过成“好日子”，教育经费的投入应回归育人本位

关联材料见第 7 页

回想材料

- 多所高校新学期制定严格过紧日子方案，严控公务出访、会议接待与办公耗材。
- 网络舆论出现关于高校是否没钱以及教学质量是否会因此缩水的猜测与疑虑。
- 各校将节约的资金专项用于保障困难学子助学金、延长自习室开放与添置核心实验仪器。

思考问题

1. 高校带头压缩行政接待和出访开支，为什么会引发公众对经费充足度的担忧？

2. 在公共预算管理中，如何准确界定哪些开支是必须严格控制的，哪些是必须全力保障的？

3. 把省下来的钱精准投向教学一线和困难学子，对现代大学治理能带来怎样的长远启示？

把“紧日子”过成“好日子”，教育经费的投入应回归育人本位 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易只停留在表扬勤俭节约传统美德的浅层；教学应引导学生从公共财政预算配置、现代高校治理理念以及育人资源公平倾斜的深层逻辑展开思辨。

压缩非必要的行政排场与铺张浪费，是公共治理科学化与务实作风的必然要求。

材料中的细节：取消会议花草布置、严禁赴景区办会，用硬性细则杜绝了长久以来的行政虚浮之风。

可以怎样理解：财政资金取之于民，每一笔支出都必须接受纳税人监督，坚决挤掉公务消费中的泡沫。

过紧日子紧的是排场与面子，绝不意味着降低立德树人与科学研究的标准。

材料中的细节：高校省下来的经费专项用于资助困难学生、保障实验室运转与优化自习室条件。

可以怎样理解：科学合理的节俭不是盲目缩减一切支出，而是对资源配置结构的结构性优化升级。

把有限经费花在教学科研的刀刃上，能让师生获得实实在在的办学获得感。

材料中的细节：自习室通宵供暖、实验设备更新换代直接解决了师生科研学习中的急难愁盼。

可以怎样理解：大学的灵魂在于学者与学子，把资源向教育主战场倾斜，才是对教育高质量发展的最好支撑。

推行透明精细的财务预算公开，能有效化解公众误读并提升大学公信力。

材料中的细节：面对舆论对经费走向的关切，高校主动晒出节支与用支账单，赢得了全社会的赞许。

可以怎样理解：用透明的数据展示把紧日子转化为育人好日子过程，是现代大学治理能力的生动体现。

辨析“行政消费削减”与“育人投入保障”的结构性调优

舆论场上之所以出现高校是不是没钱的顾虑，是因为人们习惯性地吧压缩开支等同于全面收紧。但仔细剖析文件细则就会发现，高校紧的是会议摆花、景区接待这些毫无教学价值的虚礼排场，保的却是学生自习室供暖、困难助学金和实验设备更新。这种一紧一松之间，体现的不是资金匮乏的窘迫，而是资源配置理性的回归。让每一分公共资金精准浇灌在育人沃土上，恰恰是大学走向成熟的重要标志。

把“紧日子”过成“好日子”，教育经费的投入应回归育人本位 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

多所高校出台细则带头“过紧日子”，引发了社会的广泛关注。这绝不是办学经费匮乏的无奈之举，而是一场公共资源配置的理性回归：严控浮华的行政排场，把节约出的每一分钱都精准花在教学科研的刀刃上。

一方面，坚决削减行政会议的铺张与虚浮排场，展现了高校务实治校的清醒作风。从严禁前往景区开会到取消会议鲜花水果，这些看似抠门的规定，精准击中了以往公务接待中存在的形式主义顽疾。公共财政资金来自纳税人，不为虚名买单、坚决向铺张浪费说不，是现代大学涵养清朗校风、践行勤俭治学的应有担当。

另一方面，把省下的经费倾斜保障困难学子与教学一线，真正让紧日子转化为了育人的好日子。高校节约开支不是盲目捂紧钱袋子，而是对资源的结构性重组。把资金专项投向困难学生助学金、延长自习室水电开放、更新实验仪器，解决的是师生最迫切的需求。办学以育人为本，资源越向教学主战场集中，大学的根基就越发扎实厚重。

精打细算见格局，开源节流显初心。高校的紧日子紧出了务实高效的治理新风，也保住了立德树人的坚实底线；当公共资源真正回归育人本位，每一名学子的求学之路都将走得更加踏实从容。

全文主线

全篇采用“破题辨析过紧日子非资金匮乏乃理性回归 → 主体一论述严控行政排场破除形式主义 → 主体二论述资金倾斜教学一线守护育人本位 → 结尾对仗收束升华大学治理初心”的双主体结构。

教学拆解

【开头破题】澄清舆论误解定调主旨 开篇直接切入社会关切，亮明不是缺钱而是预算优化配置的客观论断，展现理性明晰的思辨基调。

【主体一论述】结合会务细则谈反腐倡廉 首句加粗亮明观点，针对摆花、出访等具体节支规定，论述高校向形式主义开刀、回归公共资金属性的务实作风。

【主体二论述】结合助学仪器谈资源倾斜 首句加粗亮明观点，对比行政支出与学生获得感，深入阐述紧面子、保里子的结构性重塑，逻辑严谨有力。

【结尾收束】对仗工整升华治理格局 以“精打细算见格局，开源节流显初心”对仗收束，语言精炼，紧扣立德树人的时代命题。

重拾结构化表达，不仅是职场技能，更是人际交往的分寸感

关联材料见第 9 页

回想材料

- 秋招求职季中许多大学生求职邮件格式失范，主题写“在吗”、附件未命名、开口叫“亲”。
- 网络上引发关于碎片化即时沟通是否侵蚀青年严谨逻辑与思维素养的激烈讨论。
- 职场HR与用人单位呼吁年轻人重视邮件规范书写，重塑结构化表达与职业修养。

思考问题

1. 为什么一封短短电子邮件，会在秋招求职场上成为检验年轻人素养的一面镜子？

2. 在习惯了微信随手发送短句和表情包的今天，结构化长文本表达为什么依然不可替代？

3. 我们该如何在包容年轻一代沟通习惯的同时，引导他们掌握人际交往中应有的分寸感？

重拾结构化表达，不仅是职场技能，更是人际交往的分寸感 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易将问题简单视为格式教条主义或盲目批评年轻人态度不端；教学应引导学生认识到格式背后所承载的信息逻辑、协作成本与对他人时间的敬畏尊重。

邮件规范不仅是文字格式，更是展现逻辑思维与专业修养的无声名片。

材料中的细节：一封具备清晰主题、完整诉求交代与礼貌署名的邮件，能让协作方迅速抓取核心信息。

可以怎样理解：结构化表达体现了做事严谨条理化的思维习惯，是初入职场建立职业信任的第一步。

即时通讯的浅层化碎片化习惯，在不知不觉中削弱了人们严肃构思与系统表达的能力。

材料中的细节：习惯用“在吗”、缩略词与表情包代替完整叙事，在需要正式沟通时极易出现技能失灵。

可以怎样理解：工具深刻影响思维，过度依赖零碎沟通会导致深度思考的退化，需要保持自我警醒。

遵循沟通礼仪是对协作伙伴时间的尊重，也是人际交往中最质朴的分寸感。

材料中的细节：未命名的附件和模糊的正文会极大地增加收件人的检索和理解成本，造成效率内耗。

可以怎样理解：设身处地为信息接收方考虑，用严谨清晰的方式降低协作成本，体现了为人处世的涵养。

高校与用人单位应给予青年更多引导与包容，在实习实践中补齐素养短板。

材料中的细节：多数学生并非故意不敬，而是长期处于校园语境缺乏严肃商务场景的实操训练。

可以怎样理解：建立针对性的沟通技能辅导与包容的容错环境，有助于青年更快完成从学生到职场人的蜕变。

透视“即时碎片习惯”与“严肃职场协作”的思维碰撞

秋招邮件翻车看似是年轻人的粗心大意，实则是两套截然不同的交流范式发生了剧烈碰撞。在社交网络里，人们习惯了碎片化即时互动，不需要严密的结构即可完成信息交换。但职场协作是基于效率和责任的长链条，一封邮件可能需要归档、流转并作为工作凭据。如果不加区分地把社交聊天的随意带入严肃工作，不仅会增加他人的沟通成本，更会给自己的职业形象蒙上轻率的阴影。学会切换语境、重塑结构化表达，是每一个青年走向成熟的必修课。

重拾结构化表达，不仅是职场技能，更是人际交往的分寸感 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

秋招季不少大学生因求职邮件失范引发热议，折射出碎片化时代沟通素养的痛点。写好一封规范的邮件，绝不仅是一套死板的职场格式，更是个人思维结构化程度的直观体现，是对他人时间与协作秩序的最基本尊重。

一方面，规范清晰的邮件书写，是展现严谨逻辑思维与专业素养的无声名片。明确的邮件主题、得体的称谓致意、条理分明的诉求陈述，每一个细节都在向外界传递你清晰处理事务的能力。在缺乏直接接触的求职场景中，这样一封条理井然的文字，往往是击败繁杂干扰、赢得他人初步信任的第一块敲门砖。

另一方面，过度依赖即时聊天的随性表达，容易在严肃公共交往中丧失宝贵的分寸感。社交软件让我们习惯了随手敲出短句和表情包，但这种碎片化的表达惯性，一旦被不加节制地带入正式职场，就会极大地增加他人的筛选与理解成本。懂得在不同场景下适时切换沟通语言，设身处地体谅对方的阅读体验，体现的是一个人深层次的教养与同理心。

字句之间见态度，细节深处显精神。在信息极度充斥与碎片的数字化时代，重拾严谨的结构化表达，不仅能帮我们更好地立足社会，更能让我们在喧嚣的快节奏中，守住那份沉静思考、尊重他人的分寸与从容。

全文主线

全篇采用“破题从邮件失范切入沟通素养痛点 → 主体一论述规范格式展现逻辑条理与专业信任 → 主体二论述克服碎片惯性格守人际分寸同理心 → 结尾对仗收束升华严谨自持精神”的双主体结构。

教学拆解

【开头破题】从小细节提炼大主题 由秋招邮件翻车的具体现象破题，迅速升华到“思维结构化与尊重他人时间”的核心高度，视角独特深刻。

【主体一论述】结合求职场景谈严谨逻辑 首句加粗亮明观点，从主题、称谓到正文结构逐一拆解，阐释文字条理性背后所传递的职业可靠度。

【主体二论述】结合即时通讯谈交往分寸 首句加粗亮明观点，深刻剖析社交聊天随意性对职场沟通的负面冲击，引导青年注重同理心与信息受众体验。

【结尾收束】提炼时代精神呼应全文 以“字句之间见态度，细节深处显精神”收束，短句整饬，将沟通技巧升华至处世教养的哲理高度。

敞开的大院与金黄的稻谷，照见公共治理中最质朴的温度

关联材料见第 11 页

回想材料

- 河南安徽多地秋收突遭阴雨天气，新收粮食面临受潮霉变，农户缺乏平整安全的晾晒场地。
- 多所乡镇派出所和政府大院主动拆除门禁，腾空数千平米平整开阔的停车坪邀请村民进院晒粮。
- 民警辅警在巡逻执勤间隙主动拿起木耙帮农户翻晒看护，并设立便民点免费提供茶水篷布。

思考问题

1. 曾经庄严安静的机关大院变成热气腾腾的晒粮场，为什么会给全网带来如此温暖的触动？

2. 在公共资源的日常管理中，“规范严格”与“为民便民”应当如何实现有机的协调？

3. 从拆除门禁栏杆到拿起木耙帮晒粮，这一细节对提升基层治理能力与干群关系有何深远启示？

敞开的大院与金黄的稻谷，照见公共治理中最质朴的温度 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易只作泛泛而谈的表扬，称赞民警热情好客；教学应引导学生从公共资源属性、服务型政府职能转变以及拆除心理隔阂的治理哲学层面展开深度探讨。

公共资源本质上取之于民，在群众面临燃眉之急时理当全力向民生需求倾斜。

材料中的细节：腾空大院停车坪有效解决了阴雨天粮食霉变危机，避免了马路占道晒粮的安全隐患。

可以怎样理解：机关院落不应是高高在上的封闭堡垒，让公共空间物尽其用，是对人民至上最扎实的践行。

基层治理的效能不仅取决于制度规章的严格，更取决于敏锐感知群众痛点的同理心。

材料中的细节：基层干警没有机械执行封闭门禁管理，而是主动推门拆杆，急群众之所急。

可以怎样理解：灵活务实的柔性治理，能够打破冷冰冰的行政教条，释放出强大的治理亲和力。

拆掉的是有形的院墙门禁，拉近的是干群之间休戚与共的深厚信任。

材料中的细节：金黄稻谷铺满大院，民警帮农户翻晒谷物，威严机关洋溢着真挚和谐的警民鱼水情。

可以怎样理解：最好的群众工作就是踏踏实实办实事，细节处见初心，最能赢得老百姓发自肺腑的拥护。

推动服务型政府建设，需要更多把管理思维转变为服务思维的创新实践。

材料中的细节：多地出台统筹利用闲置公共场地服务农业生产的便民政策，形成了良好的示范效应。

可以怎样理解：把大院开门经验转化为常态化便民机制，将有力推动基层社会治理走向深度精细化。

审视“机关庄严形象”与“群众民生急需”的辩证统合

有人可能会潜意识认为，派出所机关大院必须时刻保持整肃庄严，怎能允许农户把谷物摊得满地皆是？但这种认知割裂了权力与权利的源头。政府大院的威严，从来不依赖于高耸紧闭的铁门与冷冰冰的门禁，而建立在全心全意为民解忧的公信力之上。面对丰收稻谷可能霉变的紧迫危机，果断拆除门禁、腾出场地，让金色稻浪铺满大院，不仅丝毫没有损害机关形象，反而为执政为民注入了最鲜活、最温暖的时代内涵。

敞开的大院与金黄的稻谷，照见公共治理中最质朴的温度 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

看到河南安徽多地派出所腾空大院帮农民晒粮的新闻，最触动人心的是那种扑面而来的生活温情。拆掉门禁护栏、铺满金黄稻谷，展现的绝不仅是一项及时的便民举措，更是公共治理从管理本位向服务本位深刻转变的生动写照。

一方面，公共资源理当急群众之所急，在民生痛点面前展现出最大的务实与包容。秋收遇上阴雨，农民眼睁睁看着粮食面临霉变，马路晒粮又潜藏巨大的交通事故隐患。此时此刻，机关大院没有固守封闭秩序的条条框框，而是果断腾空数千平米平整场地让给老百姓。这种想群众之所想的务实魄力，让公共场地在最紧要的关头发挥出了最大的民生价值。

另一方面，拆掉有形的门禁院墙，在心贴心的细微帮扶中拉近了最宝贵的干群信任。民警巡逻间隙拿起木耙帮农户翻晒，递上一杯热水、送上一块防雨油布，这些平实无华的举动，瞬间融化了机关大院的距离感。威严从来不体现在紧闭的铁门上，而凝聚在解民之忧的温度里。这种休戚与共的烟火温情，正是社会治理中最坚实、最动人的力量。

稻谷飘香见初心，开门纳农暖民心。基层治理的深度，往往就体现在对百姓柴米油盐的真诚回应中；多一些这样接地气、解急难的温度之举，我们的社会必定会在互信与守望中走得更加从容美好。

全文主线

全篇采用“破题点赞大院开门展现治理温度 → 主体一论述公共资源包容民生急需的务实担当 → 主体二论述拆掉心墙融化距离赢得深厚信任 → 结尾对仗收束升华初心与善治”的双主体结构。

教学拆解

- 【开头破题】勾勒温暖画面亮明主旨 开篇抓住“金黄稻谷铺满严肃大院”的强烈视觉温情，迅速点透由管理向服务转变的现代治理主线。
- 【主体一论述】从粮食安全切入公共资源使命 首句加粗亮明观点，分析阴雨霉变与马路安全隐患，深入论述公共资源打破条框、全力为民解忧的应有之义。
- 【主体二论述】由翻晒细节切入干群情感连接 首句加粗亮明观点，抓住拿起木耙、送上热水的真实细节，阐释真正的机关威严源于为民初心的深刻哲理。
- 【结尾收束】对仗工整深化善治主题 以“稻谷飘香见初心，开门纳农暖民心”整齐收束，语言温润醇厚，留下回味无穷的立意回响。

善心更需理性托底，让每一次善良都在安全与规则中闪光

关联材料见第 19 页

回想材料

- 河南驻马店村民谢某好心用剩余混凝土填平乡村公路坑洼，为防踩踏顺手横拉极细黑色尼龙绳阻拦。
- 现场未设立任何反光标志与警示灯，夜间骑车女子被悬空细绳绊倒重伤不幸身亡。
- 当地检察机关以涉嫌过失致人死亡依法审查谢某，引发舆论对善意与过失界限的热烈争鸣。

思考问题

1. 为什么一件出于完全善意的义务修路举动，最终会演变成涉嫌刑事犯罪的致命悲剧？

.....

.....

.....

2. 在公共道路上从事公益维修，行为人应当承担怎样不可推卸的安全注意义务？

.....

.....

.....

3. 这起令人痛惜的案件，对于全社会在弘扬助人为乐精神的同时树立规则意识有何深刻教训？

.....

.....

.....

善心更需理性托底，让每一次善良都在安全与规则中闪光 · 观点与推演

观点参考（多元思考方向）

初学者容易走入极端，要么单纯同情好心人苛责司法无情，要么全盘否定修路初衷将其等同于恶意犯罪；教学应引导学生准确把握刑法过失理论与注意义务，深刻剖析善良必须以审慎规则为底线的法治逻辑。

在公共通行领域开展任何作业，都必须恪守严格的法定注意义务，善意不能成为豁免安全的借口。
材料中的细节：下坡路段悬拉隐蔽细绳且无反光提示，给不特定的公众通行制造了致命的安全隐患。
可以怎样理解：公共安全重于泰山，任何主体在改变公共设施状态时，都必须对可能产生的危险承担防范责任。

朴素的助人善念弥足珍贵，但好心更需要专业、审慎与周全的科学规则托底。
材料中的细节：谢某修路填坑的初衷无疑是积极善良的，但缺乏基本的常识警觉酿成了无法挽回的后果。
可以怎样理解：行善不仅需要一颗热忱的心，更需要清醒的头脑与周密的防范，避免好心反办坏事。

司法依法审查过失责任体现了法治原则，同时量刑时应综合考量主观恶性与善意动机。
材料中的细节：认定过失致人死亡维护了法律的底线刚性，在具体裁量时法官亦会结合过错程度酌情处理。
可以怎样理解：法治既有坚硬如铁的规则红线，也有体察人情冷暖的衡平智慧，绝非机械惩戒。

健全乡村公共道路维护保障机制，才能从根本上防范民间自发修路带来的潜在安全风险。
材料中的细节：乡村道路管养存在盲区导致坑洼长期存在，迫使村民自行动手补路。
可以怎样理解：职能部门必须压实巡查维修主体责任，用正规专业力量守护道路平安，给民间善意正确的引导与释放渠道。

厘清“善良初衷”与“过失危害”的法理界限

这起悲剧之所以让人唏嘘，是因为肇事者的善良初衷与致命的客观结果形成了撕裂般的反差。很多人直觉上觉得好心填坑怎么还要承担刑事责任？但在现代法治体系中，动机的纯良不能替代对他人生命安全的注意义务。在公共道路上横拉一根黑夜中几乎看不见的细绳，事实上制造了一个极具危险性的陷阱。肯定善意，绝不等于可以放任粗率轻信。只有当每一个人都明白行善必须遵守规则底线时，善良才不会在疏忽大意中滑向伤害他人的深渊。

善心更需理性托底，让每一次善良都在安全与规则中闪光 · 口语范本与拆解

口语范本（两段主体展开）

河南驻马店村民好心补路却因顺手拉绳致人身亡被审查，令人无比痛惜。热心助人固然珍贵，但在公共安全领域，善良绝不能脱离对规则的敬畏：好心更需理性托底，才能避免酿成伤害。

一方面，公共安全重于泰山，任何主体的善意行为都绝不能逾越法定的安全注意底线。

一方面，公共安全重于泰山，善意行为绝不能逾越安全注意底线。在公共道路上作业，警示必须符合常识。在视线不良的下坡路横拉隐蔽细绳且无反光标识，实际上给过往行人制造了致命盲区。动机良好不能免除过失责任，法治必须守住对公共安全的刚性敬畏。

另一方面，朴素的热忱需要严谨的常识护航，让每一次善举都在周密的防范中闪耀光彩。另一方面，朴素的热忱需要常识护航，让每一次善举都在周密防范中闪耀光彩。我们肯定义务修路的美德，但更要吸取粗率大意的惨痛教训。行善不仅要有滚烫的初心，更需要预判风险的专业思维。用严密规则为善意筑牢防线，才不会让赤诚演变成终身悲剧。

心有善念值得赞许，行循规则方得长久。让每一次行善都多一份审慎，让爱心在理性的护航下稳稳前行，才是对善意最深沉的守护。

全文主线

全篇采用“破题剖析好心办坏事痛惜悲剧 → 主体一论述公共安全高于一切善意难免法定注意底线 → 主体二论述热忱行善需常识专业护航防范风险 → 结尾对仗收束升华善念与规则共存”的双主体结构。

教学拆解

- 【开头破题】直面情理法冲突确立核心论点 开篇不偏不倚，既肯定助人善意的珍贵，又明确提出好心得有理性托底的鲜明观点，立论沉稳老练。
- 【主体一论述】从法治刚性论证生命安全不可逾越 首句加粗亮明分论点，结合下坡拉黑绳无反光的致命细节，透彻阐明动机良善不能豁免注意义务的刑法法理。
- 【主体二论述】从行为审慎论证科学规则为善心护航 首句加粗亮明分论点，辩证分析美德与常识的关系，告诫行善必须兼备风险预判意识，逻辑发人深省。
- 【结尾收束】对仗工整升华法治道德公开课 以“心有善念值得赞许，行循规则方得长久”工整对仗收束，语言警醒而有力，展现出深厚的法理涵养。